Cas Pratique

RACI

Vous êtes administrateur de la banque X et vous recevez le Rapport annuel sur le contrôle interne et la mesure de la surveillance des risques.

Ce rapport de contrôle est diffusé lors d'un comité des risques auquel vous assistez.

Quelles questions réflexions les parties 1, 8 et 9 vous inspirent-elles ?

Quelles questions allez-vous posez lors du comité des risques suite à la lecture du rapport ?

Rapport sur le contrôle interne

(Rapport établi en application des articles 258 à 266 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Sommaire

Préambule 2

1. Présentation générale des activités exercées et des risques encourus par l'établissement 3
2. Modifications significatives apportées à l'organisation du dispositif de contrôle interne 3
3. Gouvernance 4
4. Résultats des contrôles périodiques effectués au cours de l'exercice écoulé (cf. article 17 de l'arrêté du 3 Novembre 2014) (y compris pour les activités à l'étranger) 8
5. Recensement des opérations avec les dirigeants effectifs, les membres de l'organe de surveillance et les actionnaires principaux (cf. articles 113 et 259 g) de l'arrêté du 3 novembre 2014) 8
6. Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne 8
7. Risque de non-conformité (hors risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme) 10
8. Risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme 11
9. Risque de crédit et de contrepartie (cf. articles 106 à 121 de l'arrêté du 3 novembre 2014) 12
10. Risques associés aux contrats dérivés de gré à gré 17
11. Risques de marché 18
12. Risque opérationnel 19
13. Risque comptable 22
14. Risque de taux d'intérêt global 22
15. Risque d'intermédiation des prestataires de services d'investissement 24
16. Risque de règlement/livraison 24
17. Risques de liquidité 25
18. Risque de levier excessif 28
19. Dispositif de contrôle interne des dispositions relatives au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement, des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique 28
20. Dispositions de séparation bancaire 29
21. Politique en matière d'externalisation 30
22. Informations spécifiques demandées aux conglomérats financiers 30
23. Annexe relative à la sécurité des moyens de paiement scripturaux mis à disposition ou gérés par l'établissement 32

1. Présentation générale des activités exercées et des risques encourus par l'établissement

Description des activités

La banque X, est un établissement de crédit qui réalise des opérations de crédit immobilier à taux fixe pour une clientèle de particuliers et de crédits à destination des entreprises et notamment des PME.
Elle a également une activité de prestataires de services d'investissement pour des clients particuliers et des entreprises (pour des services de réception transmission d'ordre, conseil en investissement et tenue de comptes conservation). Elle investit sa trésorerie dans des OPCVM et des titres négociables à court et moyen terme (NEU CP et NEU MTN).

Présentation des principaux risques générés par les activités exercées par l'établissement :

L'activité de la Banque génère principalement des risques de crédit / contrepartie, taux d'intérêt global, opérationnels, de non-conformité, juridiques, intermédiation dont les dispositifs de suivi sont détaillés dans la suite du rapport.

8. Risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme

Le responsable LCB/FT est également correspondant/déclarant TRACFIN. Les deux autres correspondants/déclarants sont le responsable de la conformité et son adjoint.

8.1. Classification des risques (LCB/FT) (cf. articles 57 à 60 de l'arrêté du 3 novembre 2014) :

La classification des risques a été revue au cours du deuxième semestre 2016 et permet de classer des clients en fonction des risques liés aux caractéristiques des clients, des produits, des conditions de réalisation des opérations, et du canal de distribution.

8.2. Procédures (LCB/FT) (cf. articles 61 à 70 de l'arrêté du 3 novembre 2014) :

La procédure LCB/FT a été revue en 2013 et permet désormais :

- Une différenciation des diligences en fonction de la classification des risques ;
- une formalisation plus systématique des bénéficiaires effectifs ;
- la formalisation des examens renforcés
- la formalisation du processus de déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.

8.3. Résultats des contrôles permanents menés en matière de risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme :

Les contrôles permanents de 2e niveau ont porté sur le processus KYC (complétude des dossiers par rapport aux procédures) et au processus d'analyse des opérations suspectes d'un point de vue LCB FT.

Les anomalies constatées (éléments manquants dans les dossiers notamment) ont fait l'objet de plans d'actions pour remettre les dossiers à niveau.

9. Risque de crédit et de contrepartie[1] (cf. articles 106 à 121 de l'arrêté du 3 novembre 2014)

9.1. Dispositif de sélection des opérations :

La banque X dispose d'un processus d'octroi de crédit qui passe par des délégations de pouvoirs jusqu'à un montant de 100 000 euros aux directeurs d'agences
Au-delà, l'avis de la fonctions engagement est demandé et le dossier passe par un comité de crédit.

En fonction de la nature des dossiers et du marché concerné, il existe des comités de crédit différents. Ces comités appréhendent le niveau de risque en fonction d'informations qualitatives et quantitatives : analyse de l'environnement, caractéristiques des actionnaires, documents comptables récents.
Les dépassements sur les crédits aux particuliers sont approuvés par la direction engagements.

Concernant les crédits à l'habitat, la politique de crédit prévoit :

- un niveau d'endettement qui doit rester inférieur à 1/3 du reste à vivre (revenus nets moins charges courantes)
- une garantie systématique sur le bien (caution d'un établissement spécialisé ou hypothèque)

9.2 Modalités et périodicité de l'analyse de la qualité des engagements de crédit

La revue semestrielle des encours couvre l'ensemble des lignes qu'il s'agisse d'engagements de bilan ou d'engagements de hors bilan et permet de revoir la notation du crédit et les éléments défavorables éventuels.

Y participent les différentes directions concernées, la fonction risque et les dirigeants effectifs.

Au cours de cette réunion, sont analysés l'évolution de la qualité des principaux crédits, l'évolution des encours par niveaux de risques et secteurs économiques ainsi que les encours douteux et le rating de chaque contrepartie significative. La fonction risques s'assure que les garanties et sûretés obtenues ont fait l'objet d'une réévaluation.

9.3 répartition des encours de crédit

Au 31 décembre 2017, les encours de crédit s'établissent à 400 millions d'euros, en augmentation de 3 % par rapport à 2016.
La répartition de ces encours par niveau de risque et par secteur économique figure en annexe ainsi que les limites que la banque s'est fixées par secteur économique.
Les montant maximal d'encours par groupe de contrepartie a été fixée à 5% des fonds propres.

9.4 contrôle permanent du dispositif

Le contrôle permanent sur les activités de crédit est réalisé par la direction des risques et du contrôle permanent qui s'assure que les contrôles de premier niveau au moment de l'octroi, de la mise en place et du suivi des Crédits sont réalisées selon les procédures existantes
Le contrôle permanent s'assure également que le suivi des dépassements est conforme aux procédures et que le processus de déclassement des crédits en encours douteux est respecté.

Le plan de contrôle prévoit également des contrôles sur la valorisation des sûretés